وتكفير عن يمينه قبل انتهاء الأربعة أشهر فقد فاء ، أي : رجع إلى فعل ما تركه ، والله يغفر له ما حصل منه ، وإن أبى أن يطأ بعد مضي المدة ، وطلبت المرأة ذلك منه ، فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين :

١- الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ، ويكفر عن اليمين .

٢- أو الطلاق ، إن أبى إلا التمسك بيمينه .

فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه ، أو يفسخ ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه ، والطلاق تدخله النيابة . فإن انقضت مدة الإيلاء ، وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع ، أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول : متى قدرت جامعتك ؛ لأن القصد بالفيئة تَرْكُ ما قصده من الإضرار بها . وألحق الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام مَنْ ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين ، أكثر من أربعة أشهر ، وهو غير معذور .

٤- من أحكام الإيلاء :

- ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ، مسلماً كان أم كافراً ، حراً أم عبداً ، ومن الغضبان والمريض ، ومن الزوجة التي لم يدخل بها ؛ لعموم الآية .

- في هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه -بأمر المولي بالوطء أو الطلاق- إزالة للظلم والضرر عن المرأة ، وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء .

- لا ينعقد الإيلاء من مجنون ، ومغمى عليه ؛ لعدم تصورهما ما يقولان ، فالقصد معدوم منهما .